

अपील प्रकरण क्रमांक ए/476/2014

श्री आशीष कुमार यादव, वार्ड क्रमांक 12, शिवोम नगर, रायसेन (मध्यप्रदेश)

विरुद्ध

जनसूचना अधिकारी, परीक्षा नियंत्रक (तत्कालीन)

कार्यालय छ.ग. लोक सेवा आयोग, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.)

आदेश दिनांक 4.6.2014

1. अपीलार्थी द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 ("अधिनियम") की धारा 19 (3) के तहत जनसूचना अधिकारी, श्री बी.एस. ठाकुर, परीक्षा नियंत्रक (तत्कालीन) कार्यालय, छ. ग. लोक सेवा आयोग, शंकर नगर रोड, भगत सिंह चौराहा, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) को प्रस्तुत आवेदन पत्र दिनांक 18.6.2013 की जानकारी प्राप्त नहीं होने के कारण अपीलीय अधिकारी श्री टी.सी. यदु (सेवा निवृत्त जिला न्यायाधीश) विधिक सलाहकार, कार्यालय, छ.ग.लोक सेवा आयोग, रायपुर जिला रायपुर (छ.ग.) के समक्ष प्रथम अपील दिनांक 09.7.2013 को प्रस्तुत किया गया। अपीलीय अधिकारी द्वारा दिनांक 07.9.2013 को दिये गये निर्णय से क्षुब्ध होकर द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है।
2. अपीलार्थी श्री आशीष कुमार यादव सूचना के बावजूद अनुपस्थित।
3. प्रतिअपीलार्थी श्री बी.एस. ठाकुर जनसूचना अधिकारी की ओर से श्री डायनेश कुमार जांगड़े, सहायक ग्रेड-2 द्वारा उपस्थित होकर जवाब दिनांक 12.3.2014 तथा प्रथम अपीलीय अधिकारी का जवाब दिनांक 12.3.2014 प्रस्तुत करते हुए बताया गया कि आवेदन दिनांक 18.06.2013 प्राप्त दिनांक 22.06.2013 का विनिश्चय पत्र दिनांक 27.06.2013 को दिया गया। राज्य सेवा परीक्षा नियम की कंडिका 18 के अंतर्गत सूचना देने से इंकार किया गया है। इसी कारण प्रथम अपीलीय आदेश दिनांक 07.09.2013 के द्वारा भी अस्वीकार किया गया। यह भी बताया गया कि यद्यपि कि अंक सूची तैयार होती है, परन्तु अत्यधिक संख्या में होने के कारण व्यवहारिक रूप से प्रदाय किया जाना संभव नहीं है तथा शासन द्वारा बनाये गये राज्य सेवा परीक्षा नियम 2008 की कंडिका 18 के अंतर्गत भी अंक सूची प्रदाय नहीं किये जाने का प्रावधान है।
4. अपील का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया तथा प्रतिअपीलार्थी के प्रतिनिधि को सुना गया। अपीलार्थी द्वारा आवेदन दिनांक 18.06.2013 के माध्यम से वांछित सूचना का विनिश्चय पत्र दिनांक 27.06.2013 के माध्यम से प्रेषित करते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा 2011 में अपीलार्थी को प्राप्त अंक एवं कटआफ मार्क की सूचना प्रदाय करने से राज्य सेवा परीक्षा नियम की कंडिका 18 के अन्तर्गत इनकार किया गया। राज्य सेवा परीक्षा (प्रारंभिक) 2008 में इसी सूचना से संबंधित आयोग के अपील प्रकरण क्रमांक ए/2175/2012 में पारित निर्णय दिनांक 03.04.2013 का निम्न अंश अवलोकनीय एवं

विचारणीय है :-

“अपीलार्थी द्वारा स्पष्ट तर्क प्रस्तुत किया गया है कि राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा नियम की कंडिका 18 में उत्तर पुस्तिका (ओ.एम.आर.) की छाया प्रति एवं कटआफ अंक प्रदाय न किये जाने का कोई प्रावधान न होने के कारण इन सूचनाओं को प्रदाय न किये जाने का आधार इस नियम को नहीं बताया जा सकता। अपीलार्थी द्वारा न्यायालयीन निणयों विशेषकर आदित्य बंधोपाध्याय बनाम केन्द्रीय शिक्षा बोर्ड के सिविल अपील क्रमांक 6454 / 11 में पारित निर्णय दिनांक 9.8.2011, जिसमें आसाम लोक सेवा आयोग भी पक्षकार था एवं सभी लोक सेवा आयोगों के संविधान के अनुच्छेद 315 छ.ग.लोक सेवा आयोग में भी लागू होता है, में दिए गए निर्णय के आधार पर तर्क दिया गया है कि परीक्षा से संबंधित चाही गई सूचना को प्रदाय न करने का आधार धारा 8 का कोई भी उपबंध नहीं बनेगा। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपने लिखित जवाब दिनांक 23.03.2013 के द्वारा परीक्षा नियम की कंडिका 18 का उद्धरण प्रस्तुत करते हुए उसी तथ्य को दोहराया गया है, जिन्हें कि प्रतिअपीलार्थी द्वारा दिए गए विनिश्चय एवं प्रथम अपीलीय आदेश में दिया गया है। उक्त नियम की कंडिका के प्रस्तुत उद्धरण में केवल अंक सूची प्रदान न करने का प्रावधान है। प्रतिअपीलार्थी द्वारा अंकसूची तैयार किया गया है अथवा नहीं, पर कोई स्पष्ट जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। साथ ही अंक सूची के अलावा अन्य दो वांछित सूचनाओं के बारे में प्रथम अपीलीय आदेश एवं प्रति अपीलार्थी के निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने से प्रतिअपीलार्थीका यह तर्क मान्य योग्य नहीं है। साथ ही प्रतिअपीलार्थी द्वारा अधिनियम की धारा 8(1)(ख) क अर्न्तगत न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किए जाने के प्रावधान के अर्न्तगत न्यायालय का अवमानना का आधार दिया गया है, जिसके प्रमाण में किसी न्यायालयीन आदेश की प्रति अथवा उद्धरण प्रस्तुत नहीं किया गया है जिसके कारण यह तर्क भी मान्य योग्य नहीं है। राज्य शासन को इस प्रावधान अर्न्तगत अधिकरण के समकक्ष प्रस्तुत करने का तर्क भी तथ्यहीन होने के कारण मान्य नहीं किया जा सकता। प्रतिअपीलार्थी द्वारा छ.ग.लोक सेवा आयोग को संवैधानिक “आटोनोंमस” संवैधानिक संस्था होने के नाते बनाये गए नियम को अंगीकार करने के लिए स्वतंत्र होने का भी तर्क प्रस्तुत किया गया है। परन्तु सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अर्न्तगत ऐसी संवैधानिक संस्था को प्राप्त किसी छूट का तथ्य प्रस्तुत न किये जाने के कारण यह दलील भी मान्य नहीं किया जा सकता। प्रतिअपीलार्थी द्वारा आन्ध्रप्रदेश लोक सेवा आयोग, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग एवं यू. पी.एस.सी. द्वारा कथित जानकारी दिए जाने की स्वकारोक्ति के साथ छ.ग. लोक सेवा आयोग के द्वारा उक्त जानकारी देने में असमर्थ होने का उल्लेख किया गया है। इस स्वीकारोक्ति से यह स्पष्ट है कि अपीलार्थी द्वारा दिए गए उच्चतम न्यायालय का न्याय दृष्टान्त छ.ग.लोक सेवा आयोग पर भी लागू होता है। अपीलार्थी द्वारा अपील दिनांक 4.

- 10.2012 में न्यायालयीन निर्णयों का स्पष्ट उल्लेख करने के बावजूद एवं प्रतिअपीलार्थी द्वारा अपील में प्रस्तुत तर्कों पर पक्ष रखने के लिए अवसर लिये जाने के बावजूद न्यायालयीन निर्णयों पर अपने लिखित जवाब में कोई उल्लेख अथवा बचाव तर्क प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह माना जाता है कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत निर्णयों से प्रतिअपीलार्थी की मौन सहमति है।”
5. इस विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया जाकर वांछित सूचना/विनिश्चय उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। इस प्रकरण में भी नियम 18 का ही हवाला दिया जाकर सूचना प्रदाय करने से इन्कार किया गया है प्रतिअपीलार्थी द्वारा बताया गया कि अंकसूची तैयार है अतएव उपलब्ध सूचना को अधिनियम की धारा 22 का नियम 18 के ऊपर अध्यारोही प्रभाव होने के कारण प्रदाय किये जाने से इन्कार नहीं किया जा सकता। मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर से प्राप्त पत्र दिनांक 27 मई 2013 की संलग्न प्रति के अनुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा प्रारंभिक परीक्षा 2010 की सूचना प्रदाय की गई है। इससे भी स्पष्ट है कि प्रकरण क्रमांक ए-2175/2012 में अपील स्वीकार करने का तर्क विधिसम्मत है।
 6. उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपील स्वीकार किया जाता है। प्रतिअपीलार्थी जन सूचना अधिकारी, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग रायपुर को आदेशित किया जाता है कि वांछित उपलब्ध सूचना 15 दिवस में अपीलार्थी को निःशुल्क प्रदाय करें। साथ ही धारा 19(8)(क) के अर्न्तगत परीक्षा नियम में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अनुरूप आवश्यक संशोधन करने की अनुशंसा किया जाता है। आदेश की प्रति सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग को भी प्रेषित किया जावे।

सही/-
(सरजियस मिन्ज)
मुख्य सूचना आयुक्त